

土方挖掘外运合同

合同编号: JXMH20250707-001

合同签订地: 江西萍乡

甲方(发包方):

名称: 江西铭和建设工程有限公司莲花分公司

法定代表人: 张晓明

地址: _____

联系方式: _____

乙方(承包方):

名称: 莲花县绿城渣土运输工程有限公司

法定代表人: 朱正新

地址: _____

联系方式: _____

鉴于甲方有土方挖掘及外运需求,乙方具备相应施工能力,根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规,经双方友好协商,就土方挖掘外运事宜达成如下协议:

一、工程概况

1. 工程名称: 柯美纸业包装用纸生产线项目

2. 工程地点: 莲花县工业园

3. 工程内容: 乙方按照甲方要求完成土方挖掘、装车、外运及弃土场土方平整等工作,具体挖掘范围、深度、堆放地点等以甲方提供的施工图纸或书面指令为准。

二、工程量及单价

1. 暂定工程量: 约 13,000 立方米(以实际验收方量为准)。

2. 综合单价: 7.8 元/立方米(含 3% 增值税专用发票),该价格包含但不限于人工、机械、运输、燃油、设备损耗、装卸、场地清理、保险、管理费、利润以及 3% 增值税等完成本工程所需的一切费用。

三、合同价款及支付方式

1. 合同暂定总价: 暂定为人民币 101,400 元(大写: 壹拾万壹仟肆佰元整),最终以实际完成并经双方验收确认的工程量结算。

2. 工程款支付: 工程完工且经甲方验收合格后,乙方提交完整的结算资料及发票后支付。

3. 付款方式: 甲方以银行转账方式支付款项至乙方指定账户:

- 开户名称: 莲花县绿城渣土运输工程有限公司

- 开户银行: 九江银行股份有限公司莲花支行

- 银行账号: 2970 2990 0000 0003 83

四、工期要求

竣工日期：乙方应在收到甲方开工通知后[5]日内完成全部土方挖掘外运工作。如遇不可抗力或甲方原因导致工期延误，经甲方书面确认后，工期相应顺延。

五、双方权利义务

（一）甲方权利义务

1. 负责告知乙方施工场地。
2. 及时向乙方提供施工图纸、技术资料及施工指令，并进行技术交底。
3. 按合同约定及时支付工程款项。
4. 有权对乙方施工过程进行监督、检查和验收，对不符合要求的部分，有权要求乙方限期整改。

（二）乙方权利义务

1. 负责组织具备相应资质和经验的施工人员、机械设备，按照国家相关规范、标准及甲方要求进行施工，确保工程质量和施工安全。
2. 做好施工现场的安全防护、环境保护等工作，承担因施工造成的一切安全事故及环境污染责任，并负责处理相关纠纷及赔偿事宜。
3. 施工过程中，如发现地下管线、文物等特殊情况，应立即停止施工并通知甲方，妥善保管现场，配合甲方做好相关工作。
4. 按照甲方要求及时报送工程进度报表、结算资料等文件。
5. 工程完工后，负责清理施工现场，做到工完场清。

六、工程验收

1. 乙方完成全部土方挖掘外运工作后，应及时向甲方提交验收申请。甲方在收到申请后[7]个工作日内组织验收。
2. 验收标准：以双方确认的技术要求及国家相关规范、标准为准，外运至弃土场土方堆放高度不超过甲方限定的标高。如验收不合格，乙方应在甲方规定的期限内无偿返工整改，直至验收合格，由此产生的费用及延误的工期由乙方承担。

七、违约责任

1. 若乙方未按合同约定的工期完工，每逾期一日，应按照合同暂定总价的[1]%向甲方支付违约金；逾期超过[7]日的，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿因此造成的全部损失。
2. 若乙方施工质量不符合要求，乙方应负责无偿返工整改，直至合格；如经两次整改仍不合格，甲方有权解除合同，乙方应返还已收取的全部款项，并按照合同暂定总价的[30]%向甲方支付违约金，同时赔偿甲方因此遭受的全部损失。
3. 任何一方违反本合同其他约定，给对方造成损失的，应承担赔偿责任。

八、争议解决

本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

九、其他条款

1. 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式[肆]份，甲乙双方各执[贰]份，具有同等法律效力。
2. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。补充协议内容与本合同不一致的，以补充协议为准。

甲方（盖章）：_____
法定代表人或授权代表（签字）：_____
签订日期：____年____月____日

乙方（盖章）：_____
法定代表人或授权代表（签字）：_____
签订日期：____年____月____日

